

1501271-27.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cyntia Menezes de Paula Straforini

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2147805/2022 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 25295632 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2147805 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAIMUNDO DONISETE PINTO

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

1ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501271-27.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501271-27.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2147805/2022 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 25295632 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2147805 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAIMUNDO DONISETE PINTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cyntia Menezes de Paula Straforini

Vistos,

RAIMUNDO DONISETE PINTO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 31 de maio de 2022, por volta das 12h40, na Rua José de Alencar, 71, Jardim Tupã, nesta cidade e comarca de Barueri, o acusado vendia e guardava 287 (duzentas e oitenta e sete) porções de cocaína acondicionadas em invólucros plásticos, com massa líquida

aproximada de 95,9g, droga esta causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O Ministério Público deixou de oferecer acordo de não Persecução Penal ao acusado ante os indicativos de dedicação à prática de atividades criminosas, e reiterada conduta ao tráfico de drogas - processo de n.º 1500719-62.2022.8.26.0542 em trâmite na 2ª Vara Criminal de Barueri, e encontrava-se em liberdade provisória, quando foi preso em flagrante por este feito.

O acusado, devidamente notificado (fls. 135) e citado nesta data, constituiu defensor que apresentou defesa preliminar (fls. 65/73), o que não obistou ao recebimento da denúncia (fls. 97/99), com designação de audiência una de instrução, debates e julgamento.

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas nos autos, e, ao final o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

D E C I D O.

Preliminarmente, rejeito o pedido de prevenção com a ação penal em curso por outro flagrante delito, visto que se trataram de ações distintas, praticadas em datas diversas, não havendo nenhuma causa de conexão.

No mérito, a ação penal é procedente.

Autoria e materialidade delitiva restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01); boletim de ocorrência (fls. 24/25); auto de exibição e apreensão (fls. 08); pelo laudo de constatação e de exame toxicológico (fls. 15/17 e 110/112), bem como pela prova oral colhida.

O réu, na Delegacia (fls. 06/07), optou por permanecer em silêncio.

Em Juízo, o acusado negou a imputação, afirmando que os traficantes guardam as drogas ali, mas não lhe pertencem.

A negativa do réu, contudo, não tem como prevalecer, pois dissociada das demais provas carreadas aos autos, bem como da prova oral colhida. Sua versão exculpante não possui prova e sequer foi ventilada na fase policial, evidenciando a inovação com o fito de livrar-lhe das consequências dos seus atos ilícitos..

As testemunhas Adilson da Costa e Ricardo Martins Rodrigues, policiais civis, nas oportunidades em que foram ouvidos, narraram que no dia dos fatos, em apuração de denúncia anônima, no local, visualizaram o investigado traficando. O denunciado confessou a traficância. Em revista pessoal, os policiais encontraram com o denunciado 31 porções de cocaína e, em revista na caixa de luz onde o denunciado retirava as drogas, foram localizaram mais 256 porções de cocaína e a quantia de R\$ 35,00 em dinheiro.

O policial Ricardo em Juízo, ainda esclareceu que já tinha realizado outro flagrante do acusado no mesmo local com o mesmo modus operandi.

Ressalte-se que, como assente na jurisprudência, os depoimentos dos policiais devem ser considerados, não havendo qualquer dispositivo legal que impeça seu depoimento ou retire sua eficácia probatória. Nesse sentido decide a jurisprudência pátria:

“PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Ocorrência - Inexistência de motivo para se suspeitar da palavra dos policiais, pois não conheciam o apelante até então, não havendo qualquer conotação de acusação gratuita ou mera perseguição - Entendimento de que os testemunhos desses agentes têm valor relativo como de qualquer outra prova e não devem ser desacreditados só porque exercem repressão ao crime, mas sim quando se constata alguma má-fé ou animosidade entre eles e o réu, o que não se vislumbra na hipótese” (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Criminal nº 897.504-3/9 - Jundiaí - 11ª Câmara Criminal - Relator: Silveira Lima - j. 12.3.2008 - V.U.).

E a testemunha de defesa, meramente de antecedentes, nada soube esclarecer a respeito dos fatos narrados na denúncia.

Restou comprovado, assim, que o réu vendia e mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, as drogas descritas na denúncia.

Apenas foi abordado em razão de denúncia anônima que passava as características da pessoa que praticava o tráfico de drogas no local, tendo os policiais permanecido a paisana e visto o réu vendendo entorpecentes no local, antes de ser abordado com as

substâncias entorpecentes em seu poder.

Ademais, a forma como a droga estava embalada – porções individuais e a quantidade de drogas – e a dinâmica da prisão do réu – deixam claras a sua intenção de mercancia da substância entorpecente.

Os policiais civis não conheciam o acusado, não tendo motivos para incriminá-lo indevidamente.

Ademais o réu não narrou nenhuma animosidade contra os policiais civis.

Assim, nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Caracterizado o tráfico ilícito de entorpecentes, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base no mínimo legal, ante a ausência de elementos que pudessem levar à sua exasperação. Pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem observadas.

Nem causas de aumento.

Em face da primariedade técnica do acusado, por não restar comprovado nos autos que o acusado integre organização criminosa, possível a aplicação da causa de diminuição, mormente em face da aplicação do Tema n. 1139 do STJ: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06."

No entanto, tendo em vista que o acusado estava em poder de quase duas centenas de cocaína, substância altamente alucinógena, a redução não pode ser feita no patamar máximo. Assim, diminuo a pena pela metade. Pena final em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, ante a ausência de maiores informações acerca da situação financeira do acusado.

Tratando-se de réu primário, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação, nos moldes da execução, além do pagamento de mais 10 dias-multa.

Em caso de descumprimento fixo o regime inicial semiaberto, para início de cumprimento da pena, por se tratar de crime que traz nefastas consequências à sociedade, bem como para estimular o cumprimento da pena restritiva, verificando-se que o acusado, em liberdade anteriormente deferida, voltou a delinquir.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR RAIMUNDO DONISETE PINTO, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial SEMIABERTO, substituídos por prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, nos moldes da execução, além do pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, no mínimo legal, sendo 10 (dez) dias-multa pela substituição e 250 dias-multa do preceito secundário, por incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.

Tendo em vista a substituição da pena privativa de liberdade, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura.

Determino o perdimento do dinheiro apreendido, por se tratar de produto do crime.

Após o trânsito em julgado façam-se as devidas anotações e comunicações.

Custas na forma da lei estadual.

P.R.I.C.

Barueri, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA